وان قال ثلاثين مرة ان شاء حج وان شاء اعتمر (ولو قال على المشى ثلاثين شهرا اواحدا وعشرين شهرا اوعشرة اشهرا أوعشرة ايام اواحد عشر يوما فعليه عمرة) اى واحدة (وقيل فى ثلاثين شهرا انه عليه الحج) والقولان نقلهما صاحب المنتقى عن محمد باختلاف روايتيه (ولو نذر المشى الى بيت الله تعالى ونوى مسجد المدينة أو بيت المقدس او مسجدا آخر) كمسجد قباء اوالكوفة (لايلزمه شئ وان لم تكن له نية) أى معينة (فعلى المسجد الحرام) أى بناء على انه هو الفرد الاكمل من بيوت الله (فيلزمه حجة اوعمرة) على خلاف تقدم والاظهر ان يقال فعلى الكعبة ليكون عليه الحج اوالعمرة بلاخلاف لان حكم بيت الله والكعبة سواء كما سبق وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت وقال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام ويؤيده قوله (ولو حلف بالمشى الى بيت الله تعالى ثم حنث) بكسر النون اى لم يبر فى يمينه (ثم حلف به ثم حنث يجعل احدهما حجة والآخر عمرة ويمشى لكل واحد من مكان الحلف ولو حلف ان يهدى غلمان) اى من البدنة او البقرة اوالشاة (على اشفار عينيه) اى اهدابهما اواطرافهما (الى بيت الله تعالى اواحجه على عنقى) اى يحج غلمان من انسان اوحيوان لاشئ عليه (ومن جعل على نفسه ان يحج ماشيا فانه لايركب حتى يطوف طواف الزيارة اى فى وقته فانه يتم حجه به وينبغى ان يقيد بحلفه قبل الطواف او بعده ليخرج عن احرامه قياسا على قوله (وفى العمرة حتى يحلق) وفى الاصل خير بين الركوب والمشى لكن فى الجامع الصغير اشار الى وجوب المشى وهو الظاهر والصحيح وحملوا رواية الاصل على من شق عليه المشى وفى شرح الجامع قال الشيخ الامام ابو جعفر الهندوانى انما يطلق له الركوب اذا كانت المسافة بعيدة بحيث لايبلغ الا بمشقة عظيمة واما اذا كانت المسافة قريبة فلا يجوز له الركوب اصلا ثم اختلفوا فى محل ابتداء المشى لان محمدا لم يذكره فقيل يبتدئ من الميقات وقيل من حيث أحرم وعليه الامام فخر الاسلام والعتابى وغيرهما وقيل كما قال المصنف (ومحل ابتداء المشى من بيته سواء أحرم منه أولا) وعليه شمس الأئمة السرخسى وصاحب الهداية وصححه قاضيخان والزيلعى وابن الهمام لانه المراد عرفا ويؤيده ماروى عن أبى حنيفة ان بغداديا قال ان كلمت فلانا فعلى ان أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يحج يمشى من بغداد وأما لو أحرم من بيته فلا نفاق على انه يمشى من بيته (ولو ركب فى كل الطريق أو أكثره بعذر أو بلا عذر فعليه دم) أى لانه ترك واجبا يخرج عن العهدة (وان ركب فى الاقل) أى فى أقل الطريق وكذا فى المساواة (تصدق بقدره من قيمة الشاة)

﴿ فصل * لو نذر ان يصلى فى مكان فصلى فى غيره دونه فى الفضل ﴾ أى الاقل منه فى الفضيلة (اجزأه) اى عندنا (وأفضل الاماكن المسجد الحرام ثم مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثم مسجد بيت المقدس ثم مسجد قباء ثم الجامع) أى المسجد الذى يصلى فيه الجمعة (ثم مسجد الحى) وهو الذى يصلى فيه الجماعة والقبيلة المحصورة (ثم البيت) اى أفضل من خرجه كالزقاق والاسواق اذا عرفت هذا الترتيب فلو نذر ان يصلى ركعتين فى المسجد الحرام لايجوز أداؤها الا فى ذلك الموضع عند زفر خلافا لأصحابنا وان نذر أن يصلى ركعتين فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم لايجوز أداؤها الا فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم أو فى المسجد الحرام وان نذر أن يصلى فى بيت المقدس لايجوز أداؤها فى هذه المساجد وان نذر ان يصلى فى الجامع لايجوز أداؤها فى مسجد المحلة وان نذر أن يصلى فى مسجد المحلة يجوز أداؤها فى الجامع ولايجوز أداؤها فى بيته وان نذر ان يصلى فى بيته يجوز فى الكل

أذا اراد النفر فى اليوم الرابع انصرف بعد رمى العقبة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والشكر له على اداء المناسك والتوفيق لاداء الحج الى بيت الله تعالى وتيسير ذلك بمنه وكرمه ولطفه (اللهم) فتقبل منا الحج واثبنا على الحج والنتج واجعله لنا خالصا لوجهك الكريم وانفعنا به يوم